Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jusriansyah Alias Uci Bin Daeng Sarro Alm;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepinggan No. 26 RT/RW: 029/000 Kel/Desa: Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Irwan Alias Wawan Bin Juwari;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepinggan Baru II RT/RW: 038/000 Kel/Desa: Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Jusriansyah Alias Uci Bin Daeng Sarro Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;

Terdakwa Irwan Alias Wawan Bin Juwari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh RAMADHAN, SH Penasihat Hukum DARI posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 26 Pebruari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **terdakwa I JUSRIANSYAH alias UCI bin DAENG SARRO (Alm) dan terdakwa II IRWAN alias WAWAN bin JUWARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)"*** melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JUSRIANSYAH alias UCI bin DAENG SARRO (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II IRWAN alias WAWAN bin JUWARI** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto ;
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto ;
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto ;
   - 1 (satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening ;
   - 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
- 1 (satu) buah sendok takar plastic warna hijau ;
- 1 (satu) buah tabung pipet kaca ;
- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix Smart 8 Plus Model Infinix X6526 warna kuning dengan No. Imei 1: 357614601551549 No.imei 2: 357614601551556 dengan No. Simcard 1: 085393306677 No. Sim card 2: 081241123231 (WA Business);
- 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hijau dengan No. Imei 1: 86605106 2447285 No.Imei 2: 866051062447293 dengan No. Simcard: 082195646776 (WA) No. WA 2: 085393306677 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 Lite warna ungu dengan No. Imei 1: 86859507 5712190 No. Imei 2: 86859505712182 dengan No. Simcard: 085182005636 (WA)

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan, yang pada pokoknya Mohon Keringanan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan Secara lisan yang pada pokoknya mennyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I- JUSRIANSYAH Alias UCI Bin DAENG SARRO (Alm) dan terdakwa IL IRWAN Alias WAWAN Bin JUWARI, baik bertindak secara sendiri - sendiri ataupun secara bersama - sama, pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ben tuk bukan tana man jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 14.40 Wita, pada saat terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk infinix SMART 8 Plus model infinix X6526 warna kuning dengan no IMEI 1 : 357614601551549, NO IMEI 2 : 357614601551556 dengan NO SIMCARD : 085393306677, NO SIMCARD 2 : 081241123231 menerima telepon dari saksi NUR ALFANDY nomor 085245966907 (Anggota Polisi yang melakukan pembelian terselubung / Under Cover Buy) sesuai Sprint Under Cover Buy Nomor: Sprin.UB/01/I/RES.4.2/2025 tanggal 02 januari 2025 dan mengatakan ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa I menjawab hanya memiliki 8 (delapan) gram narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi NUR ALFANDY menyetujui untuk membeli 8 (delapan) gram narkotika golongan I jenis sabu dari terdakwa I tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.54 Wita terdakwa I menelpon ASBY (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan no handphone 081329642423 dan memesan narkotika golongan I jenis sabu pada ASBY sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu terdakwa I mentransferkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ASBY untuk pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika golongan I jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.10 Wita terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V40 Lite warna ungu dengan NO IMEI 1 : 868595075712190 NO IMEI 2 : 8685950757 dengan NO SIMCARD : 085182005636 menelpon terdakwa I dan menanyakan posisi terdakwa I, kemudian terdakwa I menjawab sedang berada di rumah lalu terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk mengambilkan narkotika golongan I jenis sabu yang akan di jejakkan oleh ASBY, lalu terdakwa II menyanggupi permintaan terdakwa I tersebut, kemudian sekira pukul 15.25 Wita ASBY menelpon terdakwa I dan mengatakan jika narkotika golongan I jenis sabu sudah dijejakkan di depan kuburan Gunung Guntur, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan juga mengirimkan pesan berupa foto lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 15.41 Wita terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menelpon terdakwa I dan terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dijejakkan di depan kuburan Gunung Guntur, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur beserta mengirimkan foto lokasi pengambilannya, lalu terdakwa I berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan ojek dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa II mendapati 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu sekira pukul 16.09 terdakwa II menelpon terdakwa I kembali dan menginfokan jika terdakwa II sudah menemukan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, lalu terdakwa I meminta agar terdakwa II segera menuju ke rumah terdakwa I, kemudian setibanya terdakwa II di rumah terdakwa I yang berada di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok samporna mild yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I membuka bungkus narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan memecahnya, dengan rincian seberat 8 (delapan) gram, dan sisanya 2 (dua) gram terdakwa I bagi 2 (dua) plastik untuk dijual kembali, lalu sekira pukul 16.10 Wita terdakwa I menelpon saksi NUR ALFANDY untuk mengambil pesanan narkotika golongan I jenis sabu di rumah terdakwa I, kemudian sekira pukul 16.56 Wita ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur tiba tiba datang saksi NUR ALFANDY dan saksi RIZKY WIBOWO (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar dengan disaksikan oleh saksi ALIMUDDIN Bin LAEWA (alm) selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti dari atas meja rumah tamu di dalam rumah terdakwa I berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satuO gram;
3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
4) 1 (satu) buah kotak waran putih transparan berisi plastik klip bening ;
5) 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam;
6) Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

7) 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hijau;
8) 1 (satu) buah tabung pipet kaca;
9) 1 (satu) unit Handphone merk infinix SMART 8 Plus model infinix X6526 warna kuning dengan NO IMEI 1 : 357614601551549, NO IMEI 2 : 357614601551556 dengan NO SIMCARD : 085393306677, NO SIMCARD 2 : 081241123231
10) 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 5G warna hijau dengan NO IMEI 1 : 866051062447285 NO IMEI 2 : 866051062447293 dengan NO SIMCARD : 082195646776 dan NO WA 2 : 085393306677.

Kemudian barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II berupa :

1.) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V40 Lite warna ungu dengan NO IMEI 1 : 868595075712190 NO IMEI 2 : 8685950757 dengan NO SIMCARD : 085182005636.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa mereka terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Nomor: 018/10932.00/1/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh EDELA VINCENSIA LANDE Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan RIKA EMIRA SARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Rapak, dengan hasil berat netto seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.25.0014 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I JUSRIANSYAH Alias UCI Bin DAENG SARRO (Alm)dan terdakwa IIIRWAN Alias WAWAN Bin JUWARI, baik bertindak secara sendiri - sendiri ataupun secara bersama - sama, pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiiiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya meiebihi 5 (lima) gram" perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur tiba tiba datang saksi NUR ALFANDY dan saksi RIZKY WIBOWO (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar dengan disaksikan oleh saksi ALIMUDDIN Bin LAEWA (alm) selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti dari atas meja rumah tamu di dalam rumah terdakwa I berupa :

1.) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
2.) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;
3.) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
4.) 1 (satu) buah kotak waran putih transparan berisi plastik klip bening ;
5.) 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam;
6.) Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.) 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hijau;
8.) 1 (satu) buah tabung pipet kaca;
9.) 1 (satu) unit Handphone merk infinix SMART 8 Plus model infinix X6526 warna kuning dengan NO IMEI 1 : 357614601551549, NO IMEI 2 : 357614601551556 dengan NO SIMCARD : 085393306677, NO SIMCARD 2 : 081241123231
10.) 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 5G warna hijau dengan NO IMEI 1 : 866051062447285 NO IMEI 2 : 866051062447293 dengan NO SIMCARD : 082195646776 dan NO WA 2 : 085393306677.

Kemudian barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II berupa :

1.) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V40 Lite warna ungu dengan NO IMEI 1 : 868595075712190 NO IMEI 2 : 8685950757 dengan NO SIMCARD : 085182005636.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa mereka terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiiiki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Nomor: 018/10932.00/1/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh EDELA VINCENSIA LANDE Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan RIKA EMIRA SARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Rapak, dengan hasil berat netto seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.25.0014 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1) Saksi **NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN,** dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar Jam 14 : 00 Wita, saya bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jl. Intan V Rt. 25 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saya bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian saya dan BRIPDA RIZKI WIBOWO diperintahkan untuk melakukan Undercover Buy sesuai Surat Perintah UndecoverBUy Nomor : Sprint UB /01/I/Res 4.2/2025, tanggal 2 Januari 2025, kemudian saya bersama rekan saya BRIPDA RIZKI WIBOWO duduk dan nongkrong saja di sekitaran daerah Sepinggan Kec Balikpapan Selatan dan kami bertemu seseorang kemudian kami berkenalan dengan seseorang tersebut (Laki-laki) yang pada saat saya bertanya nama orang tersebut tidak mau memberikan namanya kepada kami, kemudian kami bercerita biasa saja dan kami kemudian mencoba menanyakan kepada orang tersebut bisakah ada teman untuk pesankan Sabu sabu, dan kemudian orang tersebut menjawab LANGSUNG SAJA PESAN SENDIRI KE ORANGNYA, NANTI SAYA BERIKAN NOMORNYA, SOALNYA SAYA PERNAH BELI JUGA DAN BILANG AJA KE ORANGNYA ANGGOTANYA IPEH” . Setelah itu orang tersebut memberikan nomor telepon penjual sabu nya dan setelah memberikan nomornya, orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami. Kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut saya sekira jam 14.40 wita langsung menelpon nomor yang diberikan orrang tadi akan tetapi panggilan tidak dijawab, kemudian beberapa saat ada telpon masuk dari orang yang ditelpon tadi dan pada saat diangkat (suara di loudspeker sehingga rekan saya BRIPDA RIZKI WIBOWO juga mendegar perkataan di telepon) menanyakan ini siapa dan saya jawab ini anggotanya IPEH, dan kemudian di jawab orang tersebut oh iya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenapa, dan saya balas mau membeli sabu sebanyak 10 gram, kemudian orang tersebut menjawab adanya 8 gram saja dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saya iyakan pembelian sabu tersebut. Setelah itu deal dengan orang yang ditelpon bahwa akan dicarikan sabu sebanyak 8 gram dan nanti orang tersebut yang aturkan ketemunya untuk menerima sabu nya. Setelah itu telpon ditutup. Kemudian sekira jam 16.10 wita orang tersebut (penjual sabu) menelpon dan mengatakan nanti tunggu pesan share lok untuk mengambil sabu nya, kemudian beberapa menit orang tersebut mengirimkan share lok lokasi ketemuannya untuk mengambil sabu seketika kami bergeges ke lokasi share lok, kemudian sekira jam 16.56 wita orang tersebut menelpon lagi dan saya,rekan opsnal dan BRIPDA RIZKI WIBOWO mengatakan kalo sudah didepan rumah share lok, kemudian BRIPDA RIZKI WIBOWO dan rekan opsnal sementara bersembunyi untuk menggintai dari agak kejauhan dan saya sendiri yang menemui penjualnya dan dan dibukakan pintu dan saya bertemu seseorang yang kelihatan memegang barang (sabu) kemudian saya memperlihatkan saja uang cashnya untuk pembayaran pembelian sabu, setelah itu rekan opsnal yang sudah mengintai langsung segera menuju ke arah saya kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan benar bahwa barang yang dipegang dan akan dijual adalah sabu (orang tersebut mengaku bernama Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM)) dan pada saat itu juga kami melihat ada temannya juga yang mengaku bernama Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI saat kami interogasi Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI mengakui yang sudah membantu mengambil sabu dengan sistem jejak di daerah Gunung Guntur Balikpapan. Atas kejadian tersebut kedua Terdakwa dan BB, kami amankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Kota Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat Penyidikan

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2) Saksi RIZKY WIBOWO Bin RADEN BACHRUDDIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar Jam 14 : 00 Wita, saya bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di daerah JI. Intan V Rt. 25 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saya bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian saya dan BRIPTU NUR ALFANDY diperintahkan untuk melakukan Undercover Buy sesuai Surat Perintah UndecoverBUy Nomor : Sprint UB /01/I/Res 4.2/2025, tanggal 2 Januari 2025, kemudian saya bersama rekan saya BRIPTU NUR ALFANDY duduk dan nongkrong saja di sekitaran daerah Sepinggan Kec Balikpapan Selatan dan kami bertemu seseorang kemudian kami berkenalan dengan seseorang tersebut (Laki-laki) yang pada saat saya bertanya nama orang tersebut tidak mau memberikan namanya kepada kami, kemudian kami bercerita biasa saja dan kami kemudian mencoba menanyakan kepada orang tersebut bisakah ada teman untuk pesankan Sabu sabu dan kemudian orang tersebut menjawab " LANGSUNG SAJA PESAN SENDIRI KE ORANGNYA, NANTI SAYA BERIKAN NOMORNYA, SOALNYA SAYA PERNAH BELI JUGA DAN BILANG AJA KE ORANGNYA ANGGOTANYA IPEH" . Setelah itu orang tersebut memberikan nomor telepon penjual sabu nya dan setelah memberikan nomornya, orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami.Kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut rekan saya yaitu BRIPTU NUR ALFANDY, sekira jam 14.40 wita langsung menelpon nomor yang diberikan orrang tadi akan tetapi panggilan tidak dijawab, kemudian beberapa saat ada telpon masuk dari orang yang ditelpon tadi dan pada saat diangkat (suara di loudspeker sehingga saya juga mendegar perkataan di telepon) menanyakan ini siapa dan dijawab ini anggotanya IPEH, dan kemudian di jawab orang tersebut oh iya kenapa, dan dibalas BRIPTU NUR ALFANDY mau membeli sabu sebanyak 10 gram kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menjawab adanya 8 gram saja dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian di iyakan oleh BRIPTU NUR ALFANDY. Setelah itu deal dengan orang yang ditelpon bahwa akan dicarikan sabu sebanyak 8 gram dan nanti orang tersebut yang aturkan ketemunya untuk menerima sabu nya. Setelah itu telpon ditutup. Kemudian sekira jam 16.10 wita orang tersebut (penjual sabu) menelpon BRIPTU NUR ALFANDY mengatakan nanti tunggu pesan share lok untuk mengambil sabu nya, kemudian beberapa menit orang tersebut mengirimkan share lok lokasi ketemuannya untuk mengambil sabu dan sekira jam 16.56 wita orang tersebut menelpon lagi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya,rekan opsnal dan BRIPTU NUR ALFANDY mengatakan kalo sudah didepan rumah share lok, kemudian kami dan rekan opsnal sementara bersembunyi untu menggintai dari agak kejauhan dan BRIPTU NUR ALFANDY menemui penjualnya dan kami melihat BRIPTU NUR ALFANDY didepan pintu dan dibukakan pintu dan bertemu seseorang yang kelihatan memegang barang (sabu) sambil kami melihat BRIPTU NUR ALFANDY memperlihatkan saja uang cashnya untuk pembayaran pembelian sabu, setelah itu kami dan rekan opsnal lainnya langsung segera menuju ke arah BRIPTU NUR ALFANDY dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan benar bahwa barang yang dipegang dan akan dijual adalah sabu (orang tersebut mengaku bernama Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM)) dan pada saat itu juga kami melihat ada temannya juga yang mengaku bernama Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI saat kami interogasi Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI mengakui yang sudah membantu mengambil sabu dengan sistem jejak di daerah Gunung Guntur Balikpapan. Atas kejadian tersebut kedua Terdakwa dan BB, kami amankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Kota Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat Penyidikan

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3) Saksi M ALIMUDDIN Bin LAEWA (Alm), dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar mengetahui kejadian diamankannya Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) dan Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI pada Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar Jam 17 : 00 Wita di dalam rumah yang berada di Jl. Intan V Rt. 25 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto., 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto., 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto., 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening., 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam., Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar., 1 (satu) buah sendok takar plastic warna hijau.,1 (satu) buah tabung pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix SMART 8 Plus Model Infinix X6526 Warna Kuning dengan No. Imei 1 : 357614601551549 No.imei 2 : 357614601551556 dengan No Simcard 1 : 085393306677, No Sim card 2 : 081241123231 (WA Business), 1 (satu) Unit Handphone Merek POCO X5 5G Warna Hijau dengan No. Imei 1 : 866051062447285 No.imei 2 : 866051062447293 dengan No Simcard : 082195646776 (WA), No WA 2 : 085393306677 yang diakui milik terdakwa JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) kemudian juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V40 Lite Warna Ungu dengan No. Imei 1 : 868595075712190 No.imei 2 : 868595075712182 dengan No Simcard : 085182005636 (WA) yang diakui milik terdakwa IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI.

- Bahwa benar Yang saya lakukan yaitu itu saya berada di rumah saya yang berada di Jl Intan Rt 025 Kel Sepinggan Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur (kebetulan saya juga ketua Rt 025 juga), kemudian ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman datang kerumah saya dan mengatakan kepada saya bahwa petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim meminta saya untuk mendampingi petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika dengan Terdakwa Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) dan Terdakwa IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang,. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUSRIANSYAH alias UCI bin DAENG SARRO (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim barang bukti yang diamankan dan disita dari saya yaitu :1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto.,1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto.,1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.,1 (satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening., 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam., Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar., 1 (satu) buah sendok takar plastic warna hijau.,1 (satu) buah tabung pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix SMART 8 Plus Model Infinix X6526 Warna Kuning dengan No. Imei 1 : 357614601551549 No.imei 2 : 357614601551556 dengan No Simcard 1 : 085393306677, No Sim card 2 : 081241123231 (WA Business), 1 (satu) Unit Handphone Merek POCO X5 5G Warna Hijau dengan No. Imei 1 : 866051062447285 No.imei 2 : 866051062447293 dengan No Simcard : 082195646776 (WA), No WA 2 : 085393306677.Kemudian ada juga diperlihatkan barang bukti yang diamankan dari teman saya yang bernana Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI yaitu : 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V40 Lite Warna Ungu dengan No. Imei 1 : 868595075712190 No.imei 2 : 868595075712182 dengan No Simcard : 085182005636 (WA).
- Bahwa terdakwa Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto tersebut saya masih saya pegang, kemudian untuk sabu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto saya simpan di atas meja ruang tamu. -
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari pembelian saya kepada Sdr. Saya membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ASBY (DPO) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara tranfer Bank BCA.

- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Maksud dan tujuan saya menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencana nya akan saya jual akan tetapi pas saya mau transaksi jual beli sekalinya saya ditangkap oleh Petugas Polisi Narkotika Polda Kaltim.
- Bahwa terdakwa Sdr ASBY (DPO) adalah orang yang menjual sabu yang diamankan dari saya kemudian hubungan saya hanya sebatas pembeli saja.
- Bahwa terdakwa Saya bisa mengenal Sdr ASBY (DPO) pada saat sama sama ditahan di Rutan Balikpapan, kemudian saat kami berdua kluar penjara, saya menghubunginya untuk memesan sabu pada saat saya ada pembeli.
- Bahwa terdakwa Teman saya yaitu Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI adalah orang yang saya suruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang saat ini diamankan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa Saya baru 3 (tiga) minggu saja melakukan jual beli Narkotika jenis sabu dengan Sdr ASBY (DPO).
- Bahwa terdakwa Sdr ASBY (DPO) tinggal di Balikpapan akan tetapi untuk tempat tinggal pastinya saya tidak tau. -
- Bahwa terdakwa Ciri ciri dari Sdr ASBY (DPO) yaitu tinggi + 165 cm, badan gemuk, kulit hitam, rambut lurus, memiliki tatto di dada .
- Bahwa terdakwa Kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira sekia jam 14.40 wita, pada saat saya sedang dirumah yang berada di Jl. Intan V Rt. 25 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tiba tiba ada telepon whatsapp yang tak terjawab di nomor whatsapp saya yaitu (0853 9330 6677) kemudian nomor yang miscall tersebut yaitu (0852 4596 6907) saya telpon kembali dan pada saat diangkat saya menanyakan ini siapa dan dijawab ini anggotanya IPEH, dan saya jawab oh iya kenapa (IPEH adalah orang pernah membeli sabu kepada saya), dan dibalas orang tersebut mau membeli sabu sebanyak 10 gram kepada saya akan tetapi saya jawab saya adanya 8 gram saja dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian di iyakan dengan orang yang menelpon tersebut. Setelah itu kami deal dengan orang yang menelpon bahwa akan saya carikan sabu sebanyak 8 gram dan nanti saya aturkan ketemunya untuk menerima sabu nya. Setelah itu telpon saya tutup. Kemudian sekira jam 14.54 wita, saya menelpon Sdr ASBY (DPO) (orang yang biasa saya membeli sabu No. 0813 2964 2423) dan dalam telponan saya memesan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Sdr ASBY (DPO) sabu sebanyak 10 gram dan oleh Sdr ASBY (DPO) di iyakan kemudian saya mentranfer uang sebanyak Rp.10.000.000,-kepada Sdr ASBY (DPO) untuk pembelian sabu sebanyak 10 gram tersebut. Kemudian sekira jam 15.10 wita, Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menelpon saya menanyakan posisi dan saya jawab sedang dirumah saja, kemudian saya jelaskan juga bahwa saya memesan sabu kepada Sdr ASBY (DPO), dan saya meminta tolong kepada Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI untuk mengambilkan sabu nya nanti klo sudah dijejak oleh Sdr ASBY (DPO) dan di iyakan oleh teman saya Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI. Kemudian sekira jam 15.25 wita Sdr ASBY (DPO) menelpon WA saya dan mengatakan sabu sudah dijejak di depan kuburan gunung Guntur balikpapan beserta pesan poto jejakan. Kemudian sekira jam 15. 41 wita , Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menelpon saya dan saya jelaskan untuk mengambil sabu yang sudh dijejak di depan kuburan gunung guntur balikpapan dan meneruskan pesan poto jejakannya. Kemudian sekira jam 16.09 wita Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menelpon saya lagi dan mengatakan sudah mendapatkan 1 bungkus kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berikan sabu, setelah itu saya suruh Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI segera ke rumah saya. Kemudian setelah Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI tiba dirumah , Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menyerahkan 1 bungkus kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berikan sabu tersebut kepada saya dan saya membuka sabu tersebut dan membuang bungkus rokok nya kemudian saya memecah sabunya dan saya timbang sebanyak 8 gram yang dipesan tadi dan sisa nya saya bagi 2 (dua) plastik untuk saya jual lagi. Kemudian sekira jam 16.10 wita saya menelpon orang yang memesan sabu tersebut dan mengatakan nanti tunggu pesan share lok saya untuk mengambil sabu nya, kemudian beberapa menit saya share lok lokasi saya dan sekira jam 16.56 wita saya menelpon pembeli tersebut dan mengatakan kalo pembeli sudah didepan rumah share lok, kemudian saya membuka pintu dan memegang sabu yang akan saya berikan dan saya melihat 1 (satu) orang yang mengaku menelpon dan memperlihatkan saja uang cashnya untuk pembayaran sabu, tiba tiba beberapa orang datang menggrebek dan mengaku polisi dan mengamankan sabu yang ada pada saya Setelah itu kami dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna diminta keterangannya. -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dan atau percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dan atau percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dilarang oleh undang undang.
- Bahwa terdakwa Tidak ada saksi yang meringankan keterangan saya saat ini.

KETERANGAN TERDAKWA II

IRWAN alias WAWAN bin JUWARI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar Jam 17 : 00 Wita di dalam rumah yang berada di JI. Intan V Rt. 25 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa Pada saat saya dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim, pada saat itu saya bersama dengan Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM).
- Bahwa terdakwa Setelah saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim barang bukti yang diamankan dan disita dari Srd. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) yaitu :1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto.,1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto.,1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.,1 (satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening., 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam., Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar., 1 (satu) buah sendok takar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastic warna hijau.,1 (satu) buah tabung pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix SMART 8 Plus Model Infinix X6526 Warna Kuning dengan No. Imei 1 : 357614601551549 No.imei 2 : 357614601551556 dengan No Simcard 1 : 085393306677, No Sim card 2 : 081241123231 (WA Business), 1 (satu) Unit Handphone Merek POCO X5 5G Warna Hijau dengan No. Imei 1 : 866051062447285 No.imei 2 : 866051062447293 dengan No Simcard : 082195646776 (WA), No WA 2 : 085393306677.Kemudian ada juga barang bukti yang diamankan dari saya yaitu :1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V40 Lite Warna Ungu dengan No. Imei 1 : 868595075712190 No.imei 2 : 868595075712182 dengan No Simcard : 085182005636 (WA).

- Bahwa terdakwa Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto tersebut saya lihat masih dipegang oleh Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM), kemudian untuk sabu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto disimpan oleh Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) di atas meja ruang tamu. -
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, karena tugas saya hanya disuruh untuk mengambilkan sabu tersebut saja, akan tetapi dari perkataan JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) bahwa membeli sabu kepada orang yang bernama ASBY(saya tidak mengetahui siapa ASBY). -
- Bahwa terdakwa tugas saya hanya disuruh oleh Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) untuk mengambilkan sabu di daerah depan kuburan gunung guntur Balikpapan.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja disuruh oleh Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu. -
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima upah dari Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM).
- Bahwa terdakwa Alasan saya mau mengambilkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) karena saya sudah akrab dengan Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAENG SARRO (ALM) serta saya juga sering diberikan uang pada saat saya membutuhkan oleh Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM)

- Bahwa terdakwa lakukan saat penangkapan yaitu saya sedang duduk dikursi diruang tamu sedang melihat Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) memegang sabu saat melakukan transaksi kemudian ditangkap.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pada saat saya dirumah saya yang berada di daerah Sepinggan baru Kota Balikpapan sekira jam 15.10 wita, saya menelpon Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) menanyakan posisi dan dijawab sedang dirumah saja, kemudian Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) jelaskan juga bahwa Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) memesan sabu kepada Sdr ASBY (DPO), dan Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) meminta tolong kepada saya untuk mengambilkan sabu nya nanti klo sudah dijejak oleh Sdr ASBY (DPO) dan saya iyakan saja. Kemudian sekira jam 15. 41 wita , saya menelpon Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) dan kemudian dijelaskan untuk mengambil sabu yang sudah dijejak di depan kuburan gunung guntur balikpapan dan meneruskan pesan poto jejakannya. Kemudian saya berangkat ke area jejakan menggunakan ojek dan kemudian sekira jam 16 09 wita saya menelpon Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) lagi dan saya mengatakan sudah mendapatkan 1 bungkus kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berikan sabu, setelah itu Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) menyuruh saya segera ke rumah nya. Kemudian setelah saya tiba dirumahnya Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) , saya langsung saja menyerahkan 1 bungkus kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berikan sabu tersebut kepada Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) dan saya meliihat Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) membuka sabu tersebut dan membuang bungkus rokok nya kemudian Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) memecah sabunya dan ditimbang sebanyak 8 gram yang dipesan tadi dan sisa nya dibagi 2 (dua) plastik untuk jual lagi oleh Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM). Kemudian sekira jam 16.10 wita saya melihat Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) menelpon orang yang memesan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut dan mengatakan nanti tunggu pesan share lok untuk mengambil sabu nya, kemudian sekira jam 16.56 wita saya melihat Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) menelpon pembeli tersebut dan mengatakan kalo pembeli sudah didepan rumah share lok, kemudian Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) membuka pintu dan memegang sabu yang akan diberikan dan saya melihat 1 (satu) orang yang mengaku menelpon dan memperlihatkan saja uang cashnya untuk pembayaran sabu, tiba tiba beberapa orang datang menggrebek dan mengaku polisi dan mengamankan sabu yang ada pada Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM) . Setelah itu kami dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna diminta keterangannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dan atau percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dan atau percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dilarang oleh undang undang.
- Bahwa terdakwa Tidak ada saksi yang meringankan keterangan saya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto ;

1 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto ;

2 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto ;

3. 1 (satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
6. (satu) buah sendok takar plastic warna hijau ;
7. 1 (satu) buah tabung pipet kaca ;
8. 1 (satu) Unit handphone merk Infinix Smart 8 Plus Model Infinix X6526 warna kuning dengan No. Imei 1: 357614601551549 No.imei 2: 357614601551556 dengan No. Simcard 1: 085393306677 No. Sim card 2: 081241123231 (WA Business);
9. 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hijau dengan No. Imei 1: 86605106 2447285 No.Imei 2: 866051062447293 dengan No. Simcard: 082195646776 (WA) No. WA 2: 085393306677 ;
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 Lite warna ungu dengan No. Imei 1: 86859507 5712190 No. Imei 2: 86859505712182 dengan No. Simcard: 085182005636 (WA)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 14.40 Wita, pada saat terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk infinix SMART 8 Plus model infinix X6526 warna kuning dengan no IMEI 1 : 357614601551549, NO IMEI 2 : 357614601551556 dengan NO SIMCARD : 085393306677, NO SIMCARD 2 : 081241123231 menerima telepon dari saksi NUR ALFANDY nomor 085245966907 (Anggota Polisi yang melakukan pembelian terselubung / Under Cover Buy) sesuai Sprint Under Cover Buy Nomor: Sprin.UB/01/I/RES.4.2/2025 tanggal 02 januari 2025 dan mengatakan ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa I menjawab hanya memiliki 8 (delapan) gram narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi NUR ALFANDY menyetujui untuk membeli 8 (delapan) gram narkotika golongan I jenis sabu dari terdakwa I tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.54 Wita terdakwa I menelpon ASBY (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan no handphone 081329642423 dan memesan narkotika golongan I jenis sabu pada ASBY sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu terdakwa I mentransferkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ASBY untuk pembelian 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) gram narkotika golongan I jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.10 Wita terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V40 Lite warna ungu dengan NO IMEI 1 : 868595075712190 NO IMEI 2 : 8685950757 dengan NO SIMCARD : 085182005636 menelpon terdakwa I dan menanyakan posisi terdakwa I, kemudian terdakwa I menjawab sedang berada di rumah lalu terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk mengambilkan narkotika golongan I jenis sabu yang akan di jejakkan oleh ASBY, lalu terdakwa II menyanggupi permintaan terdakwa I tersebut, kemudian sekira pukul 15.25 Wita ASBY menelpon terdakwa I dan mengatakan jika narkotika golongan I jenis sabu sudah dijejakkan di depan kuburan Gunung Guntur, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan juga mengirimkan pesan berupa foto lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 15.41 Wita terdakwa II menelpon terdakwa I dan terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dijejakkan di depan kuburan Gunung Guntur, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur beserta mengirimkan foto lokasi pengambilannya, lalu terdakwa I berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan ojek dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa II mendapati 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu sekira pukul 16.09 terdakwa II menelpon terdakwa I kembali dan menginfokan jika terdakwa II sudah menemukan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, lalu terdakwa I meminta agar terdakwa II segera menuju ke rumah terdakwa I, kemudian setibanya terdakwa II di rumah terdakwa I yang berada di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok samporna mild yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I membuka bungkus narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan memecahnya, dengan rincian seberat 8 (delapan) gram, dan sisanya 2 (dua) gram terdakwa I bagi 2 (dua) plastik untuk dijual kembali, lalu sekira pukul 16.10 Wita terdakwa I menelpon saksi NUR ALFANDY untuk mengambil pesanan narkotika golongan I jenis sabu di rumah terdakwa I, kemudian sekira pukul 16.56 Wita ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Intan V, RT. 25, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikapan, Propinsi Kalimantan Timur tiba tiba datang saksi NUR ALFANDY dan saksi RIZKY WIBOWO (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar dengan disaksikan oleh saksi ALIMUDDIN Bin LAEWA (alm) selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti dari atas meja rumah tamu di dalam rumah terdakwa I berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satuO gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak waran putih transparan berisi plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tabung pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix SMART 8 Plus model infinix X6526 warna kuning dengan NO IMEI 1 : 357614601551549, NO IMEI 2 : 357614601551556 dengan NO SIMCARD : 085393306677, NO SIMCARD 2 : 081241123231
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 5G warna hijau dengan NO IMEI 1 : 866051062447285 NO IMEI 2 : 866051062447293 dengan NO SIMCARD : 082195646776 dan NO WA 2 : 085393306677.

Kemudian barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V40 Lite warna ungu dengan NO IMEI 1 : 868595075712190 NO IMEI 2 : 8685950757 dengan NO SIMCARD : 085182005636.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa mereka terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Nomor: 018/10932.00/1/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh EDELA VINCENSIA LANDE Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan RIKA EMIRA SARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Rapak, dengan hasil berat netto seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.25.0014 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut
  61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , yaitu Kesatu Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Kedua Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwakan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif , maka Majelis Hakim memilih 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur " *Setiap orang* ",**

   Yang dimaksud dengan *" setiap orang "* dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **terdakwa I JUSRIANSYAH alias UCI bin DAENG SARRO (Alm) dan terdakwa II IRWAN alias WAWAN bin**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUWARI sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)"***

bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

bahwa terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” menurut hemat kami adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si terdakwa. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si terdakwa dengan perbuatan materiil si terdakwa tindak pidana itu

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud

bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus_dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara_tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1_Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat_menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan_yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan_pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan_ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan__tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar Jam 14 : 00 Wita, saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di daerah JI. Intan V Rt. 25 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN dan BRIPDA RIZKI WIBOWO diperintahkan untuk melakukan Undercover Buy sesuai Surat Perintah Undecover BUy Nomor : Sprint UB /01/I/Res 4.2/2025, tanggal 2 Januari 2025, kemudian saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN bersama rekan saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN yaitu BRIPDA RIZKI WIBOWO duduk dan nongkrong saja di sekitaran daerah Sepinggan Kec Balikpapan Selatan dan kami bertemu seseorang kemudian kami berkenalan dengan seseorang tersebut (Laki-laki) yang pada saat saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN bertanya nama orang tersebut tidak mau memberikan namanya kepada kami, kemudian kami bercerita biasa saja dan kami kemudian mencoba menanyakan kepada orang tersebut bisakah ada teman untuk pesankan Sabu sabu, dan kemudian orang tersebut menjawab LANGSUNG SAJA PESAN SENDIRI KE ORANGNYA, NANTI SAYA BERIKAN NOMORNYA, SOALNYA SAYA PERNAH BELI JUGA DAN BILANG AJA KE ORANGNYA ANGGOTANYA IPEH" . Setelah itu orang tersebut memberikan nomor telepon penjual sabu nya dan setelah memberikan nomornya, orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami. Kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN sekira jam 14.40 wita langsung menelpon nomor yang diberikan orrang tadi akan tetapi panggilan tidak dijawab, kemudian beberapa saat ada telpon masuk dari orang yang ditelpon tadi dan pada saat diangkat (suara di loudspeker sehingga rekan saya BRIPDA RIZKI WIBOWO juga mendegar perkataan di telepon) menanyakan ini siapa dan saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN jawab ini anggotanya IPEH, dan kemudian di jawab orang tersebut oh iya kenapa, dan saya balas mau membeli sabu sebanyak 10 gram, kemudian orang tersebut menjawab adanya 8 gram saja dengan harga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN iyakan pembelian sabu tersebut. Setelah itu deal dengan orang yang ditelpon bahwa akan dicarikan sabu sebanyak 8 gram dan nanti orang tersebut yang aturkan ketemunya untuk menerima sabu nya. Setelah itu telpon ditutup. Kemudian sekira jam 16.10 wita orang tersebut (penjual sabu) menelpon dan mengatakan nanti tunggu pesan share lok untuk mengambil sabu nya, kemudian beberapa menit orang tersebut mengirimkan share lok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi ketemuannya untuk mengambil sabu seketika team bergeges ke lokasi share lok, kemudian sekira jam 16.56 wita orang tersebut menelpon lagi dan saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN ,rekan opsnal dan BRIPDA RIZKI WIBOWO mengatakan kalo sudah didepan rumah share lok, kemudian BRIPDA RIZKI WIBOWO dan rekan opsnal sementara bersembunyi untuk menggintai dari agak kejauhan dan saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN sendiri yang menemui penjualnya dan dan dibukakan pintu dan saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN bertemu seseorang yang kelihatan memegang barang (sabu) kemudian saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN memperlihatkan saja uang cashnya untuk pembayaran pembelian sabu, setelah itu rekan opsnal yang sudah mengintai langsung segera menuju ke arah saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDIN kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan benar bahwa barang yang dipegang dan akan dijual adalah sabu (orang tersebut mengaku bernama Sdr. JUSRIANSYAH ALIAS UCI BIN DAENG SARRO (ALM)) dan pada saat itu juga kami melihat ada temannya juga yang mengaku bernama Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI saat kami interogasi Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI mengakui yang sudah membantu mengambil sabu dengan sistem jejak di daerah Gunung Guntur Balikpapan

- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto ;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto ;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto ;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam ;
  - Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
  - 1 (satu) buah sendok takar plastic warna hijau ;
  - 1 (satu) buah tabung pipet kaca ;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Infinix Smart 8 Plus Model Infinix X6526 warna kuning dengan No. Imei 1: 357614601551549 No.imei 2:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

357614601551556 dengan No. Simcard 1: 085393306677 No. Sim card 2: 081241123231 (WA Business);

- 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hijau dengan No. Imei 1: 86605106 2447285 No.Imei 2: 866051062447293 dengan No. Simcard: 082195646776 (WA) No. WA 2: 085393306677 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 Lite warna ungu dengan No. Imei 1: 86859507 5712190 No. Imei 2: 86859505712182 dengan No. Simcard: 085182005636 (WA)

Bahwa barang bukti narkotika para terdakwa dapatkan dari ASBY (DPO), mengenal Sdr ASBY (DPO) pada saat sama sama ditahan di Rutan Balikpapan, kemudian saat kami berdua keluar penjara, terdakwa I menghubunginya untuk memesan sabu pada saat terdakwa I ada pembeli, kemudian peran terdakwa I Adalah : sebagai pembeli dari ASBY sedangkan peran terdakwa II Adalah : orang yang terdakwa I suruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang saat ini diamankan oleh Polisi

Bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 14.54 wita, saya menelpon Sdr ASBY (DPO) (orang yang biasa terdakwa I membeli sabu No. 0813 2964 2423) dan dalam telponan terdakwa I memesan kepada Sdr ASBY (DPO) sabu sebanyak 10 gram dan oleh Sdr ASBY (DPO) di iyakan kemudian terdakwa I mentranfer uang sebanyak Rp.10.000.000,-kepada Sdr ASBY (DPO) untuk pembelian sabu sebanyak 10 gram tersebut. Kemudian sekira jam 15.10 wita, Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menelpon saya menanyakan posisi dan terdakwa I jawab sedang dirumah saja, kemudian saya jelaskan juga bahwa s terdakwa I aya memesan sabu kepada Sdr ASBY (DPO), dan terdakwa I meminta tolong kepada Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI untuk mengambilkan sabu nya nanti klo sudah dijejak oleh Sdr ASBY (DPO) dan di iyakan oleh teman terdakwa I Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI. Kemudian sekira jam 15.25 wita Sdr ASBY (DPO) menelpon WA terdakwa I dan mengatakan sabu sudah dijejak di depan kuburan gunung Guntur balikpapan beserta pesan poto jejakan. Kemudian sekira jam 15. 41 wita , Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menelpon saya dan terdakwa I jelaskan untuk mengambil sabu yang sudah dijejak di depan kuburan gunung guntur balikpapan dan meneruskan pesan poto jejakannya. Kemudian sekira jam 16.09 wita Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menelpon terdakwa I lagi dan mengatakan sudah mendapatkan 1 bungkus kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berikan sabu, setelah itu terdakwa I suruh Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIN JUWARI segera ke rumah terdakwa I. Kemudian setelah Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI tiba dirumah , Sdr. IRWAN ALIAS WAWAN BIN JUWARI menyerahkan 1 bungkus kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik yang berikan sabu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I membuka sabu tersebut dan membuang bungkus rokok nya kemudian terdakwa I memecah sabunya dan terdakwa I timbang sebanyak 8 gram yang dipesan tadi dan sisa nya saya bagi 2 (dua) plastik untuk terdakwa I jual lagi.

Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat

Bahwa terdakwa dalam hal, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)"*** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Nomor: 018/10932.00/1/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh EDELA VINCENSIA LANDE Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan RIKA EMIRA SARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Rapak, dengan hasil berat netto seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.25.0014 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana ***" Permufakatan jahat untuk melakukan tindak***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana narkotika menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan Narkoba .
- Terdakwa I **JUSRIANSYAH alias UCI bin DAENG SARRO (Alm) pernah dihukum**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I JUSRIANSYAH alias UCI bin DAENG SARRO (Alm) dan terdakwa II IRWAN alias WAWAN bin JUWARI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)"*** , sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II selama 7 (tujuh) Tahun dan masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyard rupiah) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ;

   DISITA NEGARA

   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram netto ;
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto atau seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto ;
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto ;
   - 1 (satu) buah kotak warna putih transparan berisi plastic klip bening ;
   - 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna hitam ;
   - (satu) buah sendok takar plastic warna hijau ;
   - 1 (satu) buah tabung pipet kaca ;
   - 1 (satu) Unit handphone merk Infinix Smart 8 Plus Model Infinix X6526 warna kuning dengan No. Imei 1: 357614601551549 No.imei 2: 357614601551556 dengan No. Simcard 1: 085393306677 No. Sim card 2: 081241123231 (WA Business);
   - 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hijau dengan No. Imei 1: 86605106 2447285 No.Imei 2: 866051062447293 dengan No. Simcard: 082195646776 (WA) No. WA 2: 085393306677 ;
   - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 Lite warna ungu dengan No. Imei 1: 86859507 5712190 No. Imei 2: 86859505712182 dengan No. Simcard: 085182005636 (WA)

   - **DIMUSNAHKAN**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 11 Juni 2025, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, ARI SISWANTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, S.H.. dan ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ANDRI WAHYUDI, S.H.	ARI SISWANTO, S.H M.H
ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum	

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)